

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9884/2539

นาง กรุณา พิมพ์ สุวรรณ
นาย ไพฑูรย์ สุนทร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 330

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 มาตรา 48

หนังสือพิมพ์ที่จำเลยเป็นบรรณาธิการลงข้อความในข่าวหน้า 3 ย่อหน้าแรก พูดถึงเรื่องข้าราชการรัฐสภาล่าลายเซ็นส.ส. เพื่อให้แปรรูปจัดพิมพ์ตามจัดซื้อสินค้า เพื่อหวังค่านายหน้าจากผู้ขายสินค้า ในย่อหน้าที่สอง พูดถึงเรื่องข้าราชการของ รัฐสภาผู้นี้เป็นนายหน้าจัดหาผู้หญิงให้แก่ ส.ส. ซึ่งกรณีนี้ข้าราชการหญิงผู้นี้เคยถูก ตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาแล้ว เมื่อพิจารณาประกอบการพาดหัวข่าวที่ว่า ลากไส้ อี โม่ กินงบ ค้ากามกลางสภาจะเห็นได้ว่าเป็นการพูดกล่าวหาโจทก์คนละเรื่องคนละ ตอนกัน สำหรับข้อความ ในตอนที่สองทำให้เข้าใจว่า โจทก์เป็นนายหน้าจัดหาเด็กผู้หญิงมาให้ ส.ส. ซึ่งได้มีการสอบสวนลงโทษโจทก์มานานแล้วก่อนที่จะนำมาลง เป็นข่าว การลงข่าวดังกล่าว ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอัน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 และเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เป็น เรื่องที่ลงข่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ตามคำฟ้องของโจทก์ขอ ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328 เท่านั้น ไม่มี ข้อความตอนใดที่ มุ่งประสงค์จะให้จำเลยต้องรับผิดชอบในฐานะบรรณาธิการหรือผู้พิมพ์ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484ที่โจทก์บรรยายในตอนแรก

ว่า จำเลยเป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ โฆษณา ก็เป็นการบอกถึงฐานะของจำเลยเท่านั้น ประกอบกับ โจทก์มิได้มีคำขอให้ลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าวมาด้วยศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลยในฐานะบรรณาธิการหรือผู้พิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2536 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลยเป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้พิมพ์โฆษณาข้อความใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์ต่อบุคคลที่สามลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ 12837 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2536 หน้า 3 โดยมีข้อความพาดหัวคอลัมน์ว่า "ในที่สุดความอื้อฉาวข้าราชการรัฐสภาที่ทำตัวลึกลับวังเต้นล่าลายเซ็น ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) เพื่อให้แปรบัญญัติงบประมาณจัดซื้อยากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย อุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องกีฬาและเครื่องครัว เพื่อหวังเงินค่าหัวจากบริษัทหาผลประโยชน์ที่กระทำกันเป็นกระบวนการก็ได้ถูกกระชากหน้ากากออกมาจนได้ข้าราชการรัฐสภาหญิงที่วังเต้นล่าลายเซ็น ส.ส. เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แผนกชวเลข เป็นเจ้าแม่สภาที่ ส.ส. ทุกคนรู้จักกันดีในนาม "เจ๊กู่" ซึ่งเมื่อถึงฤดูกาลพิจารณางบประมาณก็จะรับงานวังล่าลายเซ็น ส.ส. เพื่อแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์ โดยจะให้กับในอัตราลายเซ็น ส.ส. 10 ต่อเงิน 1 ล้านบาท และวรรคสองว่าข้าราชการหญิงของรัฐสภาผู้นี้ยังมีงานที่ทำให้มีความสนิทชิดเชื้อกับ ส.ส. เป็นอย่างดี คือเป็นนายหน้าจัดหาเด็กเอื้อะ ๆ ให้กับ ส.ส. ในอัตราราคาแพง ซึ่งพฤติกรรมของข้าราชการหญิงผู้นี้เคยถูกข้าราชการระดับสูงของรัฐสภาตั้งกรรมการสอบครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้เข็ดหลาบแต่อย่างใด" ซึ่งข้อความที่ระบุว่าข้าราชการรัฐสภาหญิงที่ชื่อ "เจ๊กู่" นั้นหมายถึงตัวโจทก์การที่จำเลยพิมพ์

โฆษณาข้อความดังกล่าวจึงทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า โจทก์คืออีโม่งกินงบประมาณ และคำกามในสภานั้นเป็นความเท็จ การกระทำของจำเลยดังกล่าวทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 กับให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์เดิมและใช้ตัวหนังสือเท่าเดิมเป็นเวลาติดต่อกันรวม 7 วัน และในหนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวส์ มติชน ดาวสยามบ้านเมือง เป็นเวลาติดต่อกันรวม 7 วัน โดยจำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า "เจ็กู" ที่กล่าวถึงในข่าวหมายถึงตัวโจทก์ จำเลยมีหน้าที่เสนอข่าวให้ประชาชนทราบ ข่าวที่จำเลยพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามคอลัมน์ที่โจทก์ฟ้องวรรคแรก เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปและรัฐสภา จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ข่าวที่พิมพ์โฆษณาในวรรคสองเป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์เคยลงพิมพ์โฆษณามาก่อนแล้วเมื่อพ.ศ. 2534 และผู้บังคับบัญชาของโจทก์ได้ตั้งกรรมการสอบสวนโจทก์โจทก์ให้การยอมรับว่าเป็นความจริงเลขาธิการรัฐสภาได้มีคำสั่งลงโทษโจทก์ทางวินัยตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน การลงข่าวข้างต้นจึงเป็นความจริงและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน จำเลยไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ให้จำคุก 3 เดือน และปรับ 25,000 บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 บังคับค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 กับให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษานี้ทั้งหมดในหนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐหรือเดลินิวส์หรือมติชนหรือดาวสยามหรือบ้านเมือง รวม 2 ฉบับ ฉบับละ 3 ครั้งโดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองว่า เดิมโจทก์ชื่อนางบุญกู่ แซ่ภู่ เข้ารับราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา เมื่อปี 2513 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและสกุลเป็น นางกรุณา พิมพ์สุวรรณ แต่ใช้ชื่อเล่นว่า กู่ ขณะฟ้องคดีโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชวเลข 4 ศูนย์รวมพนักงานชวเลขและพิมพ์ดีดสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ส่วนจำเลยเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที 15 มีนาคม 2536 ซึ่งจำเลยเป็นบรรณาธิการ ได้พิมพ์โฆษณาข้อความโดยพาดหัวคอลัมน์หนึ่งด้วยอักษรตัวโตว่า ลากไส้ "อีโม่ง"กินงบ ค้ากาม กลางสภา และมีข้อความละเอียดในคอลัมน์ 2 บรรดาบรรดาแรกบรรยายว่า "ในที่สุด ความอื้อฉาว ข้าราชการรัฐสภาที่ทำตัวลึกลับวังเต้นล่าลายเซ็น ส.ส. เพื่อให้แปรรูปจัดงบประมาณจัดซื้อยากำจัดลูกน้ำยุงลาย อุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องกีฬาและเครื่องครัวเพื่อหวังเงินค่าหัวจากบริษัท หาผลประโยชน์ที่กระทำกันเป็นกระบวนการ ก็ได้ถูกระชากหน้ากากออกจนได้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากกรรมการงบประมาณคนหนึ่งว่าข้าราชการหญิงที่วังเต้นล่าลายเซ็น ส.ส. เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แผนงานชวเลขเป็นเจ้าแม่สภา ที่ ส.ส. ทุกคนรู้จักกันดีในนาม"เจ้ากู่" ซึ่งเมื่อถึงฤดูกาลพิจารณางบประมาณก็จะรับงานวังล่าลายเซ็น

ส.ส. เพื่อแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์ โดยจะให้กับในอัตราลายเซ็น ส.ส. 10 (คน) ต่อเงิน 1 ล้านบาท ซึ่งเมื่อได้ลายเซ็นมาแล้ว จะนำเอกสารไปให้หญิงที่ชื่อ "วารุณี" เป็นนอกสภาทำงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เพื่อเดินเรื่องต่อเชื่อมโยงขบวนการดังกล่าว" ส่วนวรรค 2 ได้บรรยายรายละเอียดว่า "ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ข้าราชการหญิงของรัฐสภาผู้นี้ยังมีงานที่ทำให้มีความสนิทชิดเชื่อในอัตราราคาแพง ซึ่งพฤติกรรมของข้าราชการหญิงผู้นี้ เคยถูกข้าราชการระดับสูงของรัฐสภาตั้งกรรมการสอบครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลแต่อย่างใด" ตามเอกสารหมาย จ.1

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า ในความสำคัญของข่าวอยู่ในหน้าแรกย่อหน้าแรก ที่กล่าวถึงข้าราชการรัฐสภาคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต วังเต็นล่าลายเซ็น ส.ส. เพื่อให้แปรรูปติดตั้งประมาณจัดซื้อยากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย อุปกรณ์เครื่องเรือนเครื่องกีฬาและเครื่องครัว เพื่อหวังเงินค่าหัวจากบริษัท หาผลประโยชน์ ส่วนข้อความที่ดีพิมพ์ในย่อหน้าถัดมานั้นมีเพียงสี่บรรทัดเป็นเพียงการขยายความของข่าวต่อเนื่องจากข้อความในตอนแรกเพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของโจทก์ในฐานะเป็นข้าราชการรัฐสภา เคยประพฤติตนเสื่อมเสียไม่น่าไว้วางใจโจทก์เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยและถูกลงโทษทางวินัยมาแล้วแต่ยังไม่ชี้แจงเหตุผล ข้อความในข่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมิใช่เป็นการใส่ความโจทก์ จำเลยในฐานะสื่อมวลชนกระทำไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวที่การพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความในข่าวแบ่งออกเป็นสองคอลัมน์ ในย่อหน้าแรก พูดถึงเรื่องล่าลายเซ็น ส.ส. เพื่อให้แปรรูปติดตั้งประมาณจัดซื้อสินค้า เพื่อหวังค่านายหน้าจากบริษัทผู้ขายสินค้า สำหรับในย่อหน้าที่สองพูดถึงเรื่องที่ว่า ข้าราชการของรัฐสภาผู้นี้เป็นนายหน้าจัดหาผู้หญิงให้แก่ ส.ส. ในอัตราราคาแพง ซึ่งกรณีนี้ข้าราชการหญิงผู้นี้เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาแล้ว เมื่อพิจารณาข้อความที่ประกอบการพาดหัวข่าวที่ว่า ลากไส้ อีโม่งกินงบ ค้ากามกลางสภา จะเห็น

ได้ว่า เป็นการพูดกล่าวหาโจทก์คนละเรื่องคนละตอนกัน สำหรับข้อความในตอนที่สองเมื่ออ่านแล้วก็ทำให้เข้าใจว่า ที่อ้างว่ามีการคำกามในสภานั้นเกิดขึ้นได้โดยโจทก์ทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหาเด็กผู้หญิงมาให้ ส.ส.ซึ่งข้อนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่าได้เกิดขึ้นและมีการสอบสวนลงโทษโจทก์มานานแล้ว ก่อนที่จำเลยจำนำมาลงเป็นข่าวถึง 2 ปีการลงข่าวดังกล่าวส่อเจตนาที่จะใส่ความโจทก์ในลักษณะประจานโจทก์ ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอันเป็นความผิดตามฟ้อง และเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวที่การพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนหาใช่เป็นเรื่องที่ลงข่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่รัฐและประชาชนแต่อย่างใดไม่ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อต่อไปมีว่า ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยได้หรือไม่พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ฟ้องโจทก์บรรยายข้อความว่าจำเลยเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2536 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้กระทำการพิมพ์โฆษณาข้อความใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์ต่อบุคคลที่สาม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 อันเป็นความเท็จ การกระทำของจำเลยดังกล่าวโดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์มุ่งประสงค์จะให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328 เท่านั้น ไม่มีข้อความตอนใดที่มุ่งประสงค์จะให้จำเลยต้องรับผิดในฐานะบรรณาธิการหรือผู้พิมพ์ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484 ที่โจทก์บรรยายในตอนแรกว่า จำเลยเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ก็เป็นการบอกถึงฐานะของจำเลยเท่านั้น โจทก์มิได้ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยในฐานะที่เป็นบรรณาธิการ หรือผู้พิมพ์ประกอบกับโจทก์มิได้มีคำขอให้ลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าวมาด้วย ศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลยในฐานะบรรณาธิการหรือผู้พิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ได้เพราะต้องห้าม

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192และปัญหานี้เป็นปัญหาอัน
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยจะมีได้ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจ
ยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>